



CUT: 36943-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0217-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 07 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Tramite (CUT) 36943-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 17.11.2025 contra la señora **MONICA AROSQUIPA CALLAÑAUPA** identificada con **DNI N° 04817102**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

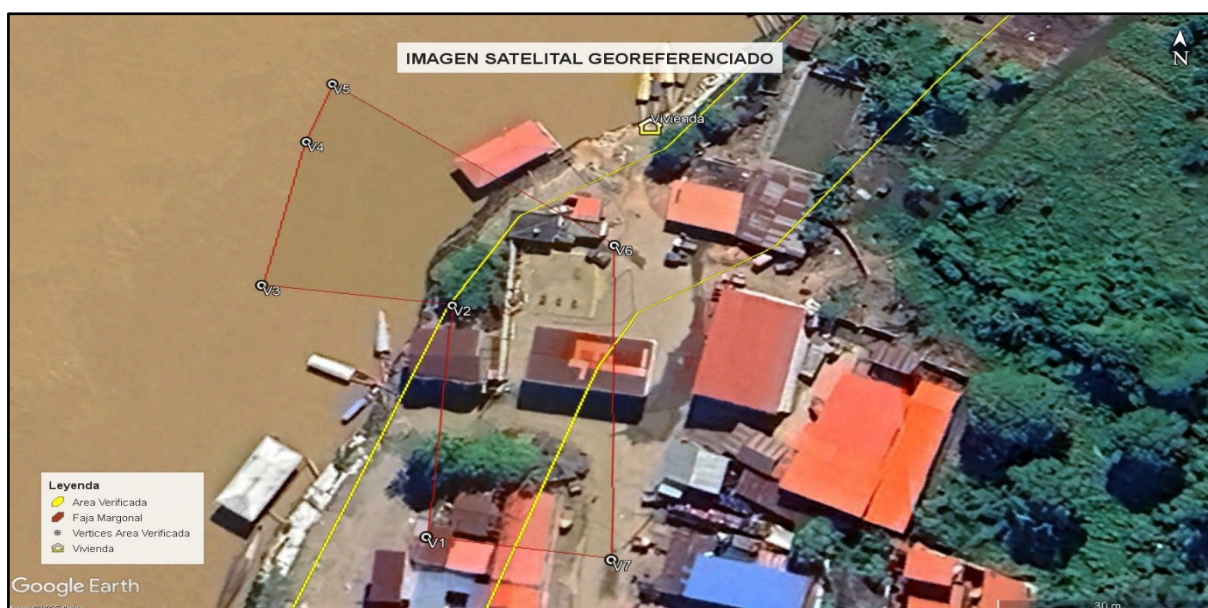
TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** Mediante Resolución Directoral N° 0149-2023-ANA-AAA.MDD, Aprueba los estudios de modelamiento hidráulico que conforma el “Estudio de Delimitación de Faja Marginal Mediante Modelamiento Hidráulico, en un Tramo de 12.5 km. en Ambas Márgenes del Río Madre de Dios, Ubicada en el Distrito de Laberinto, Provincia Tambopata, Departamento de Madre de Dios”, elaborado por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, conforme a la metodología establecida en artículo 9 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.



- 3.2** Con Documento S/N, de fecha 25 de febrero de 2025, el señor Macario Chuquicondor Huamani, en representación de Asociación de Transportistas Fluviales José Olaya - Laberinto, quien solicita a la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, inspección ocular en la faja marginal derecha del río Madre de Dios, con respecto al predio ubicado en el sector Puerto Rosario, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata departamento de Madre de Dios, predio urbano ocupado por la señora *Monica Arosquipa Callañaupa*.
- 3.3** En fecha 11 de marzo de 2025, personal profesional de la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, se constituyó al predio ubicado en el sector Puerto Rosario, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata departamento de Madre de Dios, y en la unidad hidrográfica Intercuenca Medio Alto Madre de Dios (46647), donde se realizó la verificación técnica de campo el cual se detalla:
- En ubicación geográfica; 436 035 metros (m)-Este (E) y 8 594 225 metros (m)-Norte (N), mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona sur (en adelante coordenadas UTM), ubicado en la margen derecha del río Madre de Dios, se ubica la coordenada se aprecia la construcción de una vivienda de material de concreto la primera planta, y material de madera de segunda planta, con medidas de 5.00 m. de ancho y 12.00 m. de largo, el cual la señora *Monica Arosquipa Callañaupa* manifiesta ser propietaria de la indicada vivienda.
 - En ubicación geográfica; V1 (436 005 m-E y 8 594 151 m-N), V2 (436 006 m-E y 8 594 191 m-N), V3 (435 977 m-E y 8 594 194 m-N), V4 (435 981 m-E y 8 594 22 m-N), V5 (435 984 m-E y 8 594 234 m-N), V6 (436 030 m-E y 8 594 203 m-N), V7 (436 031 m-E y 8 594 148 m-N), se localiza los vértices del predio.
 - La señora *Monica Arosquipa Callañaupa* manifiesta ser posesionaria del predio desde hace 25 años.

N°	Fuente de Agua			Ubicación del Área del Predio					
				Política			Hidrográfica	Geográfica	
	Clase de fuente	Tipo	Nombre	Dpto.	Provincia	Distrito	Unidad Hidrográfica	Coordenadas UTM	
								Este (m)	Norte (m)
1	Superficial	Río	Madre de Dios	Madre de Dios	Tambopata	Tambopata	Intercuenca Medio Alto Madre de Dios (46647)	436 035	8 594 225



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 18F88655

- 3.4** De la revisión en el Sistema de Gestión Documentaria (SISGED) de la Autoridad Nacional del Agua (fecha de visita 20.06.2025), con respecto al zona y punto de interés ubicado geográficamente en; 436 035 m-E y 8 594 225 m-N, no se ha encontrado ningún expediente de procedimiento administrativo, iniciado por la persona natural Mónica Arosquipa Callañaupa identificado con DNI N° 04817102, para la ejecución de obras en la ribera y faja marginal derecha del rio Madre de Dios, predio ubicado en el sector Puerto Rosario, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata departamento de Madre de Dios, y en la unidad hidrográfica Intercuenca Medio Alto Madre de Dios (46647).
- 3.5** Mediante el Informe Técnico N° 0065-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 04.08.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, informó que según Inspección Ocular, realizada en fecha 11.03.2025, se constató, la ocupación de la ribera derecha del rio Madre de Dios, en ubicación geográfica; 436 035 m-E y 8 594 225 m-N en coordenadas UTM (vivienda de material de concreto la primera planta, y material de madera de segunda planta, con medidas de 5.00 m de ancho y 12.00 m de largo), por parte de la persona natural *Mónica Arosquipa Callañaupa*, predio ubicado en el sector Puerto Rosario, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata departamento de Madre de Dios, y en la unidad hidrográfica Intercuenca Medio Alto Madre de Dios (46647), detallado en las imágenes de los párrafos precedentes del presente informe técnico, hecho que se encuentra tipificado en la ley de recursos hídricos Ley N° 29338, en su numeral 13. del artículo 120° y concordante con el literal f. del artículo 277° de su reglamento, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0088-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada válidamente el 17.11.2025, se comunicó a la imputada, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por ocupar ribera derecha del rio Madre de Dios, en ubicación geográfica; 436 035 m-E y 8 594 225 m-N en coordenadas UTM (vivienda de material de concreto la primera planta, y material de madera de segunda planta, con medidas de 5.00m de ancho y 12.00m de largo), ubicada en el sector Puerto Rosario, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, advirtiéndose que no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas”* concordante con el numeral 13. del artículo 120 de la referida Ley *“Contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o en el Reglamento”*; otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2** Estando dentro del plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la imputada formuló el descargo respectivo contra la imputación de cargos, bajo los siguientes argumentos:

PETITORIOS:

- El administrado manifiesta que, se declare que no existe infracción administrativa atribuible.
- Se archive definitivamente el presente PAS, conforme al art. 255 del TUO de la LPAG.
- Solicita se valoren los medios probatorios y antecedentes administrativos y judiciales relacionados presentados.

ANTECEDENTES RELEVANTES:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 18F88655

- Indica poseer el predio de manera pacífica, continua, pública y de buena fe desde hace 25 años, situación reconocida por la Municipalidad Distrital de Laberinto.
- La vivienda y cerco verificados son anteriores a la delimitación de faja marginal realizada en 2023.
- Señala el río Madre de Dios ha cambiado progresivamente su cauce, ocasionando la pérdida del 40% del terreno.
- La inspección fue solicitada por terceros con intereses privados en la zona (Asociación José Olaya), no por afectación hídrica real.

FUNDAMENTOS DE HECHO PRESENTADOS

- Con respecto a la infracción imputada, indica que no existe responsabilidad administrativa, puesto que en el caso de la señora MONICA AROSQUIPA CALLAÑAUPA, no se configura dolo, intención ni conocimiento previo de prohibición, y además indica contar con documentos oficiales emitidos por el propio Estado que acreditan la legitimidad de mi ocupación:
- Indica la infracción exige intención o conocimiento previo, lo cual no existe en este caso del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos sanciona actos realizados de manera consciente, es decir, cuando persona sabe que está en faja marginal y ocupa deliberadamente el área. Señala en el caso de la señora *Monica Arosquipa Callañaupa*:
 - Cuando se instaló en el predio no existía delimitación de faja marginal.
 - El río se encontraba distante
 - No había advertencias ni prohibiciones.
 - La posesión era pública, pacífica y conocida por la autoridad.

Señala que esto prueba que el Estado mismo avaló la legalidad de mi permanencia.

- La licencia de funcionamiento antigua y vigente, indica poseer una licencia de funcionamiento con más de 15 años de antigüedad para mi local comercial (discoteca), otorgada luego de una evaluación técnica municipal. Para otorgar una licencia de funcionamiento, la municipalidad debe verificar:
 - Compatibilidad de uso.
 - Condiciones de seguridad
 - Ausencia de riesgos
 - El local no se encuentre en zona de faja marginal o de alto peligro.

La autoridad municipal evaluó físicamente el predio y concluyó que no existía riesgo ni prohibición, por lo que se emitió:

- Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (Defensa Civil).
- Licencia de Funcionamiento Municipal, actualmente vigente y protegida por la ley.

Ello demuestra que para el propio Estado el predio no era faja marginal ni área prohibida. Asimismo, tener servicio de energía eléctrica por las de 15 años de antigüedad.

- Ubicación histórica del río: ocupación anterior al desplazamiento fluvial, al respecto señala lo siguiente:
 - El cauce del río Madre de Dios estaba a aproximadamente 50 metros.
 - No existía riesgo ni aproximación de agua al terreno.
 - Era un área consolidada, seca y firme.
 - Dinámica fluvial propia de la zona.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 18F88655

Indica nunca haber realizado obras, movimientos de tierra, desvíos o actividades que alteren el curso del río, No se puede sancionar a un ciudadano por un fenómeno natural que no provocó ni pudo evitar.

- Indica que, la faja marginal fue delimitada recién en 2023, mediante Resolución Directoral N° 0149-2023-ANA-AAA-MDD, resaltando lo siguiente:
 - La ocupación es 20 años anterior a dicha delimitación.
 - La supuesta infracción no existía al momento de mi instalación.

Indica ser sancionado por una delimitación posterior violaría los principios de:

- Legalidad
 - Irretroactividad de normas sancionadora.
-
- Actuación permanente de buena fe, indica haber mantenido una conducta pública, pacífica y conocida por la autoridad, sin causar daños, sin intención de afectar bienes del Estado.
 - Afectación social y principio de proporcionalidad, indica que su vivienda es el único hogar de su familia, su negocio es su principal fuente de ingresos, indica también aplicar una sanción por hechos no imputables a mi voluntad generaría:
 - Perjuicio grave
 - Desproporción
 - Afectación injustificada

Solicita que, la administración debe aplicar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y buena fe administrativa.

- Señala que en el presente caso NO se configura la infracción del art. 277 del Reglamento de la Ley 29338, porque:
 - No existe dolo ni intención.
 - La posesión es antigua, legítima y reconocida por la autoridad.
 - Existen certificados de posesión (incluyendo uno del 2024).
 - Indica contar con certificación de Defensa Civil y licencia de funcionamiento vigente.
 - La zona no era faja marginal al momento de la ocupación.
 - El cambio de cauce es natural.
 - La delimitación es posterior.
 - Su actuación fue siempre de buena fe
- El administrado describe en su descargo la existencia de un proceso penal en curso por los mismos hechos, ante la fiscalía provincial de Madre de Dios.

4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0017-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 06.03.2026, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:

- i) Respecto al descargo presentado por la imputada indica que no existe responsabilidad administrativa, puesto que en el caso de la señora *Monica Arosquipa Callañaupa*, no se configura dolo, intención ni conocimiento previo de prohibición, y además indica contar con documentos oficiales emitidos por el propio Estado que acreditan la legitimidad de su ocupación. En ese sentido, se debe precisar que de acuerdo con los artículos 6° y 7° de la Ley de Recursos Hídricos, se establece que la ribera es un bien natural asociado al agua, en tal sentido constituye un bien de dominio público hidráulico respecto del cual toda intervención que afecte o altere sus características debe ser autorizada



previamente por la Autoridad Administrativa del Agua. En el artículo 111° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, son las áreas de los ríos, arroyos, torrentes, lagos, lagunas, comprendidas entre el nivel mínimo de las y el que este alcance en sus mayores avenidas o crecientes ordinarias. En el presente caso, ha quedado plenamente acreditada la constitución de infracción por parte de la señora Mónica Arosquipa Callañaupa al haberse constatado en fecha 11.03.2025, una infraestructura consistente en una vivienda de material de concreto la primera planta, y material de madera de segunda planta, con medidas de 5.00 m de ancho y 12.00 m de largo, entre los hitos HMD-423 y HMD-424 establecidos en la Resolución Directoral N° 0149-2023-ANA-AAA.MD, advirtiéndose la ocupación ribera derecha del río Madre de Dios, sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua.

- ii) Con respecto a la antigüedad de la ocupación legítima y certificados de posesión del predio lo realiza desde hace más de 25 años, de manera continua y de buena fe, a ello se suma que cuenta con certificados de posesión emitidos por la autoridad local, incluyendo el certificado de posesión vigente del año 2024. La señora *Mónica Arosquipa Callañaupa*, no adjunta documento probatorio que justifique la ocupación legítima del predio. Por tanto, resulta irrelevante para la configuración del tipo entrar a discutir la antigüedad de la edificación, como ha propuesto el administrado, con la única finalidad de abstraerse de la responsabilidad administrativa por el hecho comprobado.
- iii) Con respecto a la existencia de un proceso penal en curso por los mismos hechos, ante la fiscalía provincial de Madre de Dios, argumentado en el descargo presentado. La ALA Tahuamanu – Madre de Dios, en el presente caso, la infracción se encuentra tipificada de modo específico en el literal f) del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, determina como infracción a la acción de «Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas», específicamente a una infraestructura consistente en una vivienda de material de concreto la primera planta, y material de madera de segunda planta, con medidas de 5.00m de ancho y 12.00m de largo, en la ribera derecha del río Madre de Dios, ocupación efectuado por la señora Mónica Arosquipa Callañaupa identificada con DNI N° 04817102.
- iv) El artículo 74° de la Ley de Recursos Hídricos establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Además, el literal i) del numeral 1 del artículo 6° de la mencionada Ley establece que las fajas marginales son bienes asociados al agua.
- v) El artículo 113° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fajas marginales cuyas dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua con la finalidad de mantener un espacio necesario para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios.
- vi) Asimismo, el numeral 115.1 del artículo 115° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece que está prohibido el uso de las fajas marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte.
- vii) Además, el artículo 3° del “Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales”, aprobado por la Resolución Jefatural N° 332-2016- ANA, dispone que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico y tienen la condición de inalienables e imprescriptibles. La Autoridad Administrativa del Agua autoriza la ejecución de cualquier actividad o instalación que se pretenda ejecutar en las fajas marginales, dentro del marco permitido por la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.



- viii) En la verificación técnica de campo se constata la ocupación de la ribera derecha del río Madre de Dios, sin la autorización correspondiente de la Autoridad Nacional del Agua, que constituye infracción en materia de recursos hídricos, la ocupación de la ribera es realizada por parte de la señora Mónica Arosquipa Callañaupa identificada con DNI N° 04817102, se ha constatado la , una infraestructura consistente en una vivienda de material de concreto la primera planta, y material de madera de segunda planta, con medidas de 5.00 m de ancho y 12.00 m de largo, entre los hitos HMD-423 y HMD-424 establecidos en la Resolución Directoral N° 0149-2023-ANA-AAA.MDD, advirtiéndose la ocupación ribera derecha del río Madre de Dios, sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
- ix) En mérito a los hechos verificados el 11.03.2025, la imputada infringió la Ley de Recursos Hídricos, por ocupar la faja marginal sin la autorización correspondiente, infracción tipificada En el numeral 13. del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338, indica que contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o en el Reglamento, constituye infracción en materia de agua; que en concordancia con el literal o. del artículo 277°. del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338, señala que ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas, son infracciones en materia de recursos hídricos.
- x) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el *Principio de Razonabilidad* recogido en el numeral 3. del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), desarrollando en sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una **leve**, recomendando imponer una multa de cero coma cincuenta y cuatro **0,54 UIT**, conforme a la siguiente tabla:

Calificación de la infracción a imponer		
Criterio de calificación de infracción	Valoración	Cuantificación
Reincidencia	No aplica	No aplica
Afectación o riesgo a la salud de la población	No aplica	No aplica
Circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción	No realizó ningún trámite para la obtención de autorización de ocupación del bien asociado de la fuente de agua. (Acumulable a la infracción mínima)	0,50
La gravedad de los daños generados	Existe daños generados al bien asociado de fuente de agua natural. (Acumulable a la infracción mínima)	
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Existe impactos ambientales al bien asociado faja marginal, de una fuente de agua (Acumulable a la infracción mínima)	
Los costos en que incurre el Estado para atender los daños generados	Genera costos al Estado para atender los daños generados (Acumulable a la infracción mínima)	
Beneficios económicos obtenidos por el infractor	Si existen beneficios obtenidos por el infractor, conforme se describe en el cuadro de costos evitados por el infractor	0,04
Total		0,54



xi) El órgano instructor, recomienda, en base al informe técnico, así como de la acta de verificación técnica de campo como medios probatorios de los hechos imputados; corresponde disponer el retiro de las obras ejecutadas (vivienda) del bien asociado ubicado en la margen derecha del río Madre de Dios, por no contar con la autorización correspondiente, la Autoridad Nacional del Agua en coordinación con los Gobiernos Locales y Defensa Civil promoverán mecanismos de reubicación de poblaciones asentadas, como medida complementaria conforme lo prevé el literal b, del artículo 25° de los Lineamientos para la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA.

- 4.4** A través del Memorándum N° 0195-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 10.03.2026, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5** Mediante la Carta N° 0103-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la imputada el 07.04.2026 se cumplió con notificar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5 del Artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.
- 4.6** Estando dentro del plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la imputada formuló el descargo respectivo contra el informe final de instrucción, conforme a los siguientes argumentos: **i)** Vulneración del principio de irretroactividad de la norma sancionadora. **ii)** Posesión legítima consolidada y principio de confianza legítima. **iii)** Falta de motivación respecto al elemento subjetivo de la infracción. **iv)** Ausencia de análisis técnico sobre el cambio natural del cauce del río. **v)** Desestimación arbitraria de la antigüedad de la posesión. **vi)** Vulneración del debido procedimiento (plazo de descargo). **vii)** Inobservancia del principio de razonabilidad y proporcionalidad. **viii)** Omisión de pronunciamiento sobre la prejudicialidad penal. **ix)** Motivación contradictoria respecto al daño ambiental. **x)** Actuación material arbitraria (colocación de hito).

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0118-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 05.08.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1** A manera de antecedente, debemos señalar, que antes de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos que fue promulgada y puesta en vigencia en marzo de 2009, existía la Ley General de Aguas que fue aprobada mediante el Decreto Ley N° 17752 promulgado en julio de 1969, es decir hace más de 50 años. La Ley General de Aguas (derogada por la Ley de Recursos Hídricos), en su artículo 5° establecía que las faja marginal era inalienable e imprescriptible, asimismo, en su artículo 79° establecía que en las áreas aledañas a los álveos naturales se debía mantener libre la faja marginal de terreno necesario para el camino de vigilancia, y en su caso, para el uso primario del agua, la navegación, el tránsito, la pesca u otros servicios, del mismo modo el artículo 23° del Decreto Supremo N° 929-73-AG que aprobó el Reglamento del Título VI de la Ley General de Aguas, establecía que no estaba permitido la instalación o construcción de viviendas dentro de las fajas marginales, salvo que se hubiesen efectuado obras de defensa y con previa autorización del Ministerio de Vivienda; por

¹ Informe Técnico N° 0017-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS (06.03.2026)



lo que conforme al artículo 119° de La Ley de General de Aguas, concordante con el artículo 28° del Reglamento del Título VI de la Ley General de Aguas, podían sancionar administrativamente a toda persona que contravenga cualquiera de las disposiciones de esta Ley o de sus reglamentos.

- 5.2 El artículo 79° de la Ley General de Aguas, también señalaba que quien determinaba las dimensiones de la faja marginal en una o ambas márgenes era la Autoridad de Aguas, para tales efectos la Autoridad de Aguas eran las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego que luego pasaron a formar parte de la estructura orgánica de la Autoridad Nacional del Agua, entendiéndolas como Administraciones Locales de Agua, conforme lo determinó en su momento la Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1081, derogado también por la Ley de Recursos Hídricos.
- 5.3 Asimismo, mediante la Resolución Administrativa N° 003-96-MA-DSRA-ATDR-RI de fecha 04.03.1996 (vigente a la fecha), la ex Administración Técnica Distrital de Riego Puerto Maldonado (ahora Administración Local de Agua Tahuamanu – Madre de Dios), declaró como faja marginal el área inmediata superior de la ribera del río Madre de Dios hasta un ancho de 100 metros, la cual estuvo vigente.
- 5.4 Con relación al descargo presentado por la imputada contra el informe final de instrucción, se advierte que la posesión que argumenta la imputada corresponde a hace 20 años en un contexto en el cual no existía delimitación técnica, en ese sentido, es importante señalar que en el año 1996, ya existía la delimitación de la faja marginal del río Madre de Dios, conforme la Resolución Administrativa N° 003-96-MA-DSRA-MD-ATDR-RI de fecha 04.03.1996 bajo los alcances de la Ley General de Aguas y que estuvo vigente hasta la emisión de la Resolución Directoral N° 0149-2023-ANA-AAA.MD, por lo que se desvirtúa la afirmación de la imputada.
- 5.5 Ahora bien, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 0001-2010-PI/TC² ha tomado nota señalando que *“la faja marginal, de conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo N° 12-94-AG, constituye un **“área intangible”**, encontrándose **“prohibido su uso para fines agrícolas y asentamiento humano”** (...). Del mismo, el Tribunal recuerda que de conformidad con el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, **“constituyen bienes de dominio público hidráulico [...], el agua (...) y los bienes naturales asociado a esta (...) encontrándose en esta última condición, **“las fajas marginales a que se refiere esta Ley [artículo 6.1.i]”****”*.
- 5.6 Dice además, la referida sentencia que *“[...] el artículo 113.1 del Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que Reglamenta la Ley de Recursos Hídricos, al establecer que **“las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. Están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales”**. También por el artículo 15.1 del mismo Decreto Supremo 001-2010-AG, al determinar que **“está prohibido el uso de las fajas marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte. La Autoridad Nacional del Agua en coordinación con los gobiernos locales y Defensa Civil promoverán mecanismos de reubicación de poblaciones asentadas en fajas marginales”***.
- 5.7 Por tanto, deduce la sentencia que, *“[...] la faja marginal [...], constituye un bien de dominio público del Estado, allí no puede titularizarse derechos de propiedad por parte de particulares. Como tal, dicha área tiene el carácter de imprescriptible (lo que significa que su posesión por el paso prolongado del tiempo, no da lugar a derechos*

² Véase la sentencia en: <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00011-2010-AI.html>



de propiedad) e inalienable (lo que significa que el Estado no puede enajenar estos bienes), según recuerda el artículo 73 de la Constitución [“los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico”].”

- 5.8** En ese sentido, la época en que la imputada tomó posesión del terreno en 1996, es decir, antes de la vigencia de la Ley de Recursos Hídricos, se encontraba vigente la Ley General de Aguas, promulgada en 1969 (es decir antes de la posesión del terreno), y en concordancia con su Reglamento prohibían la instalación o construcción de viviendas dentro de las fajas marginales, siendo susceptible de una sanción, por lo que el imputado pudo haber sido sancionado a los alcances de la norma derogada, sin mencionar que el río Tambopata, ya estaba delimitado mediante la Resolución Administrativa N° 003-96-MA-DSRA-ATDR-RI hasta un ancho de 100 metros; no obstante ello, ahora, a los alcances de la nueva Ley la faja marginal sigue constituyendo un bien de dominio público y adquiere el carácter de imprescriptible, es decir, que su posesión por el paso prolongado del tiempo, no da lugar a derechos de propiedad, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la referida sentencia, a mérito del artículo 73° de la Constitución Política del Perú, por lo que una constancia de posesión no acredita que alguien tenga derecho legítimo sobre el referido terreno, tanto más, si se encuentra ubicado en zona de faja marginal.
- 5.9** Ahora bien, en relación a la aplicación del artículo 103° de la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia, adoptando la **teoría de los hechos cumplidos** (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes. En el presente caso, al momento en que se le inició el procedimiento sancionador a la imputada bajo los alcances de la Ley de Recursos Hídricos, alegó que no le era aplicable, señalando que era posesionario del terreno desde 1996, por tanto no era susceptible de poder aplicarle hechos existentes a situaciones que ocurrieron antes de que la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamentos entren en vigencia; sin embargo, como está demostrado la preexistencia de la Ley General de Aguas promulgada en 1969, constituía un hecho punible las relaciones y situaciones jurídicas existentes durante su vigencia, sin perjuicio de ello, con la dación de la nueva Ley de Recursos Hídricos, las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes durante la vigencia de la anterior ley, se adecuaron a la nueva ley, por lo que ya no eran exigibles más por la norma anterior, de conformidad a la aplicación inmediata de las normas, a tenor de los artículos 103° y 109° de la Constitución Política del Perú³; en consecuencia, el descargo efectuado y las pruebas que anexa la imputada, no han logrado desvirtuar la infracción detectada por el órgano instructor, ni han demostrado que el órgano instructor haya realizado una actuación contraria al artículo 103° de la Constitución, del mismo modo, las disposiciones supletorias del Código Civil, no serían aplicables al presente caso, ya que la instrucción del procedimiento sancionador, se ha ceñido en el marco de la normatividad de la materia vigente aplicable al presente caso.
- 5.10** Es así que, según el numeral 13. del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el literal f. del artículo 277° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-2010-AG, establece que constituye infracción en materia de recursos hídricos el ocupar sin la autorización las fajas marginales de las aguas.
- 5.11** Del análisis del expediente se acredita que la imputada, viene ocupando la faja marginal derecha del río Madre de Dios, incurrió en la infracción precisada en el

³ Véase la sentencia en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00606-2004-AA.pdf>



numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) la Resolución Administrativa N° 003-96-MA-DSRA-ATDR-RI de fecha 04.03.1996, declaró como faja marginal el área inmediata superior de la ribera del río Madre de Dios hasta un ancho de 100 metros.
- ii) La Resolución Directoral N° 0149-2023-ANA-AAA.MDD que resuelve APROBAR la delimitación de la faja marginal en ambos márgenes del río Madre de Dios, localizada en el en el distrito de Laberinto, provincia Tambopata, departamento de Madre de Dios de conformidad a la metodología establecida en el artículo 6 y el procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales
- iii) El escrito de fecha 25 de febrero de 2025, el señor Macario Chuquicondor Huamani, en representación de Asociación de Transportistas Fluviales José Olaya - Laberinto, quien solicita a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, inspección ocular en la faja marginal derecha del río Madre de Dios, con respecto al predio ubicado en el sector Puerto Rosario, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata departamento de Madre de Dios, predio urbano ocupado por la señora *Monica Arosquipa Callañaupa*.
- iv) El acta de verificación de campo de fecha 11.03.2025 en la cual se constató la ocupación de la faja marginal, ubicada en el sector Puerto Rosario, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, conforme se describen en los numerales 3.4 del considerando tercero de la presente resolución.
- v) El Informe Técnico N° 0065-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 04.08.2025 que recomendó el inicio del procedimiento sancionador.
- vi) El Informe Técnico N° 0017-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 06.03.2026 el cual concluyó la comisión de la infracción por parte de la imputada.

5.12 En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una grave, se concluye que la conducta atribuible a la imputada, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una multa equivalente a **cero coma cincuenta y cuatro (0,54) UIT** y disponer el retiro de las obras ejecutadas (vivienda) del bien asociado ubicado en la margen derecha del río Madre de Dios, por no contar con la autorización correspondiente, la Autoridad Nacional del Agua en coordinación con los Gobiernos Locales y Defensa Civil promoverán mecanismos de reubicación de poblaciones asentadas, como medida complementaria conforme lo prevé el literal b, del artículo 25° de los Lineamientos para la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la señora **MONICA AROSQUIPA CALLAÑAUPA** identificada con **DNI N° 04817102**, con una **MULTA** equivalente a **cero coma cincuenta y cuatro (0,54) UIT**, por la infracción calificada como grave en materia de agua, por ocupar la faja marginal derecha del río Madre de Dios sin la autorización correspondiente, ubicada en el sector Puerto Rosario, distrito de y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 18F88655

INFRACTOR	DNI N°	NOMBRES Y APELLIDOS	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZOS			
	4817102	MONICA AROSQUIPA CALLAÑAUPA		LEVE	MULTA	0.54	Multa	Medida complementaria		
							15 días hábiles	30 días calendarios		
INFRACCIÓN	DESCRIPCION DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	ORIGEN	TIPO	NOMBRE	UNIDAD HIDROGRAFICA			
	Realizar ocupación sin autorización de la ribera derecha del río Madre de Dios			Superficial	Rio	Madre de Dios	Intercuenca Medio Madre de Dios 46647			
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS VERTICES DEL AREA OCUPADA EN FAJA MARGINAL						
	Art. 120° LEY RECURSOS HÍDRICOS			Art. 277° REGLAMENTO LRH		COORDENADAS UTM				
	13. Contravenir cualquiera de las disposiciones			f. Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los		DATUM		ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)
						WGS 84		19.SUR	436 035	8 594 225

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria que la señora Mónica Arosquipa Callañaupa, otorgándole un plazo máximo de hasta treinta (30) días calendarios, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, tome acciones orientadas a el retiro de las obras ejecutadas (vivienda) del bien asociado ubicado en la margen derecha del río Madre de Dios, por no contar con la autorización correspondiente, la Autoridad Nacional del Agua en coordinación con los Gobiernos Locales y Defensa Civil promoverán mecanismos de reubicación de poblaciones asentadas

ARTÍCULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Mónica Arosquipa Callañaupa en su domicilio; poner de conocimiento a la Asociación de Transportistas Fluviales José Olaya Balandra, a la Municipalidad Distrital de Laberinto, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y, disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 18F88655